

GÜMRÜK KOÇU

HIZLI TEKRAR

49. Konu — İtirazlar

Kısa Soru-Cevap · 25 soru

Gümrük Koçu - Ufuk Çetintaş
@gumrukkocunuz

Hızlı Tekrar 49 — İtirazlar

Kaynak: 49-itarazlar.docx (GK m.242–243; GY m.585–590; Gümrük Genel Tebliği (Tahsilat İşlemleri) Seri No: 2 m.12). ★ işaretli sorular 2021–2025 GMY sınavlarında sorulmuş bilgilerdir. Cevap sütununu kapatarak kendinizi sınavın.

İtiraz Yolu (GK m.242; GY m.585–586)

#	Soru	Cevap
1	Yükümlüler hangi işlemlere karşı itiraz edebilir?	Kendilerine tebliğ edilen gümrük vergileri, cezalar ve idari kararlara. (GK m.242/1)
2	İtiraz süresi nedir ve itiraz nereye yapılır? ★ 2022, 2024	Tebliğden itibaren on beş gün içinde bir üst makama, üst makam yoksa aynı makama dilekçeyle. (GK m.242/1)
3	Yönetmeliğe göre itiraz dilekçesinde ayrıca ne bulunmalıdır?	Gerekçelerin açıkça gösterilmesi. (GY m.585/1)
4	İdareye intikal eden itirazlar ne kadar sürede karara bağlanır? ★ 2023	Otuz gün içinde karara bağlanıp ilgiliye tebliğ edilir. (GK m.242/2; GY m.586)
5	Otuz gün içinde karar alınamazsa ne olur?	GK m.6/2 uygulanır (süre dolmadan gerekçe ve ek süre bildirilir). (GY m.586; Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/4)
6	İtiraz dilekçesi süresinde yanlış makama verilirse ne olur?	İtiraz süresinde yapılmış sayılır; idare yetkili makama ulaştırır. (GK m.242/3)
7	İtirazın reddine karşı nereye başvurulur?	İşlemin yapıldığı yerdeki idari yargı mercilerine. (GK m.242/4)
8	İtirazın süresinde yapılıp yapılmadığında hangi tarihe bakılır?	Taahhütlü postada postaya verildiği tarih; posta veya doğrudan başvuruda dilekçenin gümrük idaresi kaydına giriş tarihi. (GY m.585/4)
9	İtiraz incelemesinde örnek alınamıyorsa neye bakılır?	Eşyanın kendisi veya fotoğraf, katalog, prospektüs gibi belgeler; gerekirse ilgili idarenin mütalaası alınır. (GY m.586)

Karardan Önce Eşyanın Çekilmesi (GY m.587)

#	Soru	Cevap
10	İtiraz karara bağlanmadan eşya hangi şartlarla çekilebilir?	Kararın tebellüğ edilmiş ve talebin dilekçeyle verilmiş olması; beyana göre ve idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki fark ile alıcı adına düzenlenen para cezalarının teminata bağlanması; yargıya intikalin belgelenmesi; istenen bilgi-belgelerin sunulması. (GY m.587/1)
11	Düşük kıymet şüphesiyle kıymet araştırmasında eşyanın çekilmesi için ne teminata bağlanır?	Beyana göre ve idarece tahakkuk ettirilen vergiler arasındaki fark. (GY m.587/1-d)
12	Kıymet araştırması bir yılda sonuçlanmazsa ne olur?	Talep tarihinden itibaren bir yılda sonuçlanmazsa işlem mevcut verilere göre sonuçlandırılır; sonradan vergi farkı çıkarsa gerekli işlem yapılır. (GY m.587/3)

#	Soru	Cevap
13	Eşyanın çekilmesi hükmü hangi durumda uygulanmaz?	Uyuşmazlık yasaklama ve kısıtlama hükümlerini ihlal eder mahiyetteyse. (GY m.587/2)

Tahlile İtiraz ve İkinci Tahlil (GK m.243; GY m.588–590)

#	Soru	Cevap
14	Kimyevi tahlil sonuçlarına itiraz süresi ve mercii nedir?	Tebliğden itibaren on beş gün içinde gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne yazılı/dilekçeyle. (GK m.243/1; GY m.588/1-a)
15	İkinci tahlili kimler yapar?	Birinci tahlilin yapıldığı laboratuvarında, ilk tahlili yapan dışındaki iki kimyager. (GK m.243/2; GY m.589/1-a)
16	İkinci tahlilde gözlemci kimyager bulunabilir mi; gelmezse ne olur?	Yükümlü talep ederse gümrük kimyageri olmayan gözlemci kimyager bulunabilir; duyuruya rağmen gelmezse tahlil gıyabında yapılır. (GK m.243/2; GY m.589/1-a, b)
17	Laboratuvarında üç kimyagerden fazla kimyager yoksa ikinci tahlil nerede yapılır?	En az iki kimyager bulunan en yakın gümrük laboratuvarında. (GK m.243/2)
18	Birinci tahlil gümrük laboratuvarı dışında yapıldıysa ikinci tahlil nerede yapılır?	Gümrük ve muhafaza başmüdürlüğüne uygun görülecek bir laboratuvarında. (GY m.589/1-c)
19	İkinci tahlil ücreti nedir?	Numune başına 2.330 TL. (GY m.588/1-c)
20	İtiraz dilekçesinde hangi bilgiler yer alır?	Beyanname no ve tescil tarihi, eşyanın cins ve türü, tahlile ne yönden itiraz edildiği, gözlemci kimyager bulundurulup bulundurulmayacağı (ve bilgileri). (GY m.588/1-b)
21	Numuneden kaynaklanan nedenle itiraz edilirse ne yapılır?	Beyan sahibi huzurunda ek-25 tutanağıyla yeniden numune alınır ve birinci tahlil tekrarlanır; ek-24'teki analiz ücreti alınır. (GY m.588/1-ç)
22	İkinci tahlil sonucunun niteliği nedir?	Eşyanın teknik özellik ve niteliklerinin belirlenmesi yönünden kesindir. (GK m.243/3; GY m.590)

Tahsilat Tebliğine Göre İtiraz (Tebliğ Tahsilat Seri No: 2 m.12)

#	Soru	Cevap
23	Asıl yükümlü uzlaşmaya, dolaylı temsilci itiraza başvurursa itiraz ne zaman değerlendirilir?	Uzlaşma talebi sonuçlandıktan sonra. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/2)
24	Müteselsil sorumlulardan biri idari yargıya başvurursa diğeri hakkındaki işlemler nasıl yürür?	Tahsil zamanaşımı dikkate alınarak idari dava sonucuna göre değerlendirilir (iştirakle işlenen ve vergi aslına bağlı olmayan cezalar hariç). (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/3)
25	5326 sayılı Kanun uyarınca mahkemelerce verilen idari para cezalarına GK'ya göre itiraz veya uzlaşma yapılabilir mi?	Hayır; 5326 sayılı Kanundaki itiraz yolu izlenir. (Tebliğ (Tahsilat Seri No: 2) m.12/5)

Sık Karıştırılanlar

İtiraz süresi **15 gün** (tebliğden); karara bağlama süresi **30 gün** ("60 gün" çeldiricidir).

Mercii: **bir üst makam**, yoksa **aynı makam**. Tahlile itiraz: **gümrük ve muhafaza başmüdürlüğü**.

Süresinde **yanlış makama** verilen dilekçe **süresinde yapılmış** sayılır.

Süre tespiti: taahhütlü postada **postaya verilme**, diğerlerinde **idare kaydına giriş** tarihi.

İkinci tahlil: ilk tahlili yapan **dışındaki iki kimyager**; sonuç **kesin**; ücret numune başına **2.330 TL**.

Kıymet araştırmasında çekme: **vergi farkı teminatı**; araştırma **1 yılda** bitmezse mevcut verilere göre sonuçlandırılır.